

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 314 del 26/07/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 156 DEL 26/07/2022

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI VIALE CASSIODORO E VIA PARRONCINO" - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
CUP: C87H22001840001 CIG: 9343506910 CAP. 1101 COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 407, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;
- i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022 recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023" risulta un importo spettante al Comune di Squillace di Euro 10.000,00 per l'anno 2022 e di Euro 5.000,00 per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29/06/2022 con la quale è stato adottato un atto d'indirizzo al Settore Tecnico al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, compatibilmente con le risorse assegnate;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 16/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, per i lavori di "Manutenzione straordinaria strade di viale Cassiodoro e via Parroncino" a Squillace (CZ), per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA inclusa al 10%;

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che espressamente prevede: "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";
- nel rispetto del suddetto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade di viale Cassiodoro e via Parroncino" a Squillace (CZ);

Dato atto che:

- al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico in data 25/07/2022 è stato richiesto un preventivo/offerta alla ditta Stilo Edil srl con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare l'appalto;
- la ditta Stilo Edil srl ha offerto un ribasso in percentuale pari a 4,00% (quattrovirgolazero) sull'importo a base di gara di € 8.900,00 oltre € 190,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 909,05 per IVA al 10%, equivalente ad un ribasso di € 356,00, per un importo di aggiudicazione di € 8.734,44 (€ 8.544,00 per lavori ed € 190,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 909,05 per IVA al 10%;

- il preventivo/offerta presentata dalla ditta Stilo Edil srl di Squillace risulta essere congruo rispetto alle necessità ed agli obiettivi dell'Amministrazione comunale, alle caratteristiche tecniche dei lavori ed al prezzo del progetto posto a base di affidamento;
- l'importo dei lavori è pari a € 8.544,00, al netto del ribasso offerto del 4,00 %, oltre € 190,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- la ditta Stilo Edil srl è presente nell'elenco degli operatori economici di questo Comune, approvato con determina del settore Tecnico n° 308 del 21/07/2022;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INPS_31912978 fino al 26/10/2022;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 25/07/2022, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n° 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere in merito e, pertanto, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Stilo Edil srl con sede a Squillace, per l'importo complessivo di € 8.734,44, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 909,05 per IVA al 10%;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di affidare**, per i motivi esposti in narrativa, i lavori di "*Manutenzione straordinaria strade di viale Cassiodoro e via Parroncino*" a Squillace (CZ) alla ditta Stilo Edil srl con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo dei lavori di € 8.544,00, al netto del ribasso offerto del 4,00 %, oltre € 190,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 909,05 per IVA al 10%;
2. **di stabilire** che alle spese occorrenti per la realizzazione dell'intervento si farà fronte con i contributi del Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 recante "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" allocate sul Cap. 1101 – Cod. 0801202, del redigendo B.d.P. 2022-2024 per un totale di € 10.000,00;
3. **di sancire** che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
4. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
5. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1101 – Cod. 0801202, del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

